

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

M11

Sentença, Honorários e Responsabilidade por Dano Processual

Teoria Completa + 10 Questões

Fonte-base validada

F12 - Sentença, Honorários e Responsabilidade por Dano Processual

Gustavo Deitos | 63 páginas | Código Gran não identificado/validado na fonte

1. VISÃO GERAL

O M11 fecha a fase de conhecimento no ponto da decisão e organiza dois efeitos especialmente cobrados em prova: honorários advocatícios de sucumbência e responsabilidade por dano processual. O módulo foi reconstruído a partir do material já validado na conversa, sem descartar regra, exceção, número ou entendimento jurisprudencial previamente aprovado.

A lógica geral é:

PROCESSO -> ANÁLISE -> FUNDAMENTAÇÃO -> DISPOSITIVO -> EFEITOS

RESULTADO -> SUCUMBÊNCIA -> BASE -> PERCENTUAL -> HONORÁRIOS

CONDUTA -> ART. 793-B -> ENQUADRAMENTO -> ART. 793-C -> SANÇÃO

O módulo anterior (M10) concentra prova e honorários periciais. Os módulos posteriores M13-M16 aprofundam recursos. Ação rescisória é aprofundada no M19. Essas fronteiras são mantidas.

2. MAPA DO MÓDULO

1. Sentença e pronunciamentos judiciais.
2. Vícios extra, ultra e citra petita.
3. Arts. 831 a 836 da CLT.
4. Estrutura: relatório, fundamentação e dispositivo.
5. Natureza das parcelas e reflexos previdenciários no limite da F12.
6. Honorários do art. 791-A: percentual, bases, critérios, sucumbência recíproca, justiça gratuita e reconvenção.
7. Responsabilidade por dano processual: arts. 793-A a 793-D.
8. Sete hipóteses taxativas de má-fé.
9. Multa, indenização, pluralidade de litigantes e testemunha.
10. Jurisprudência, comparativos, fluxos, números, pegadinhas e revisão.

3. TEORIA COMPLETA

1. SENTENÇA

1.1. Conceito-chave

A fonte trabalha a sentença a partir da noção do CPC de pronunciamento judicial que resolve definitivamente a questão submetida ao juízo e encerra a fase de conhecimento.

NÃO CONFUNDA

- **Sentença:** pronunciamento judicial que resolve o processo ou a fase cognitiva nos termos tratados pela fonte.
- **Decisão interlocutória:** resolve questão incidental no curso do processo.
- **Despacho:** ato de impulso processual, sem conteúdo decisório substancial.
- **Acórdão:** decisão colegiada de tribunal.

Para o M11, o foco é a **sentença**. As outras espécies aparecem apenas para diferenciação.

1.2. Vícios da decisão: extra, ultra e citra petita

EXTRA PETITA

O juiz decide matéria que não foi submetida pelas partes.

Regra prática: há afastamento do objeto que foi pedido.

ULTRA PETITA

O juiz decide o que foi pedido, mas ultrapassa os limites quantitativos ou objetivos da pretensão.

Regra prática: o objeto existe no pedido, porém a decisão vai além dele.

CITRA PETITA

O juiz deixa de decidir matéria que foi submetida à apreciação judicial.

Regra prática: há omissão sobre questão que deveria ter sido enfrentada.

PEGADINHA DE PROVA

Nem toda decisão que parece ultrapassar o pedido é extra petita. A F12 chama atenção para duas hipóteses jurisprudenciais:

- **Súmula 293 do TST:** o adicional de insalubridade pode ser reconhecido com base em agente nocivo diverso do indicado inicialmente, se a perícia identificar outro agente; a fonte trata isso como hipótese que não configura extra petita.
- **Súmula 396, II, do TST:** não há julgamento extra petita quando o pedido de reintegração é convertido em salários do período de estabilidade, nos termos indicados pela súmula e pelo art. 496 da CLT.

FRONTEIRA COM M13-M16 E M19

A F12 menciona meios de impugnação desses vícios e a OJ 41 da SDI-II/TST. Aqui basta memorizar a existência da relação. O estudo técnico de recursos fica para M13-M16; ação rescisória fica para M19.

2. DISPOSIÇÕES DA CLT SOBRE SENTENÇA - ARTS. 831 A 836

2.1. Art. 831 - momento da decisão e conciliação

REGRA

A decisão é proferida depois de rejeitada a proposta de conciliação.

INTERPRETAÇÃO DA FONTE

A audiência trabalhista foi concebida como concentrada. A segunda proposta de conciliação aparece após a fase instrutória.

EFEITO PROCESSUAL

No procedimento ordinário, a F12 relaciona a prolação da sentença ao art. 226, III, do CPC, indicando **30 dias**.

No sumaríssimo, a fonte ressalta que a lógica legal seria a prolação em audiência após a segunda tentativa conciliatória, embora mencione que, na prática, também pode ocorrer posterior prolação.

CONCILIAÇÃO HOMOLOGADA

O termo de conciliação vale como decisão irrecurável para as partes, ressalvada a atuação da Previdência/União quanto às contribuições devidas, conforme o recorte da fonte.

O QUE DECORAR

- procedimento ordinário: a fonte destaca **30 dias**;
- acordo homologado: decisão com estabilidade imediata entre as partes, ressalvada a discussão previdenciária indicada na CLT.

2.2. Art. 832 - conteúdo da decisão

A F12 organiza a sentença em três elementos estruturantes:

1) RELATÓRIO

Histórico processual com os fatos processuais relevantes: petição inicial, defesa, provas, laudo, impugnações e demais ocorrências essenciais.

2) FUNDAMENTAÇÃO

Raciocínio jurídico utilizado pelo julgador para solucionar as questões de fato e de direito.

3) DISPOSITIVO

Parte em que o juiz efetivamente resolve os pedidos e define os efeitos da decisão, inclusive ônus processuais como custas, honorários, multas e medidas determinadas.

NÃO CONFUNDA

Fundamentação explica por que o juiz decidiu.

Dispositivo contém o comando decisório que resolve os pedidos.

2.3. Art. 832, §§ 1º e 2º

§ 1º

Se o pedido for julgado procedente, a decisão deve indicar prazo e condições para cumprimento.

§ 2º

A decisão deve mencionar as custas devidas pela parte vencida.

2.4. Art. 832, § 3º - natureza das parcelas e contribuição previdenciária

A decisão cognitiva ou homologatória deve indicar a natureza jurídica das parcelas da condenação ou do acordo e a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

REGRA PRÁTICA

A fonte trabalha a distinção:

- parcela de natureza **salarial/remuneratória** → sujeita à incidência previdenciária;
- parcela de natureza **indenizatória** → em regra, fora dessa incidência.

JURISPRUDÊNCIA - OJ 368 DA SDI-I/TST

Entendimento da fonte: se o acordo judicial não discriminar as parcelas sujeitas à contribuição previdenciária, a incidência recai sobre o valor total do acordo.

Pegadinha: acordo sem discriminação ≠ liberdade total para afastar contribuição.

2.5. Súmula 67 da AGU e OJ 376 da SDI-I/TST

SÚMULA 67 DA AGU

A F12 ensina que, até o trânsito em julgado, as partes possuem liberdade para discriminar a natureza das verbas do acordo para fins previdenciários, ainda que a discriminação não replique exatamente os pedidos ou a proporção inicialmente formulada.

OJ 376 DA SDI-I/TST

Depois do trânsito em julgado de decisão condenatória, a fonte indica que o acordo deve respeitar a proporcionalidade entre parcelas salariais e indenizatórias fixadas na decisão.

FLUXO

Antes do trânsito em julgado → maior liberdade na discriminação do acordo

Depois do trânsito em julgado → respeito à proporcionalidade definida na decisão

2.6. Art. 832, §§ 3º-A e 3º-B

A F12 registra que a Lei 13.876/2019 acrescentou regras destinadas a estabelecer base mínima para parcelas remuneratórias em determinadas hipóteses.

PONTOS CENTRAIS DA FONTE

- salvo quando a ação se limita expressamente a verbas exclusivamente indenizatórias;
- há referência ao salário-mínimo como base mínima em determinadas competências;
- se houver piso salarial da categoria definido por norma coletiva, a fonte indica sua utilização conforme a regra do § 3º-B.

ALERTA

Este ponto é tratado na F12 no contexto previdenciário ligado à sentença/acordo. Não transformar o M11 em módulo de custeio previdenciário.

2.7. Art. 832, §§ 4º a 7º

A fonte aborda a participação da União nos acordos homologados que envolvam parcelas com reflexos previdenciários.

REGRA PRÁTICA DA FONTE

- a União pode ser cientificada;
- pode impugnar a discriminação das parcelas;
- acordo posterior à decisão não deve prejudicar créditos previdenciários;
- a fonte menciona possibilidade de dispensa administrativa de manifestação da União em certas situações.

NÚMERO PRESENTE NA FONTE

A apostila menciona, com base em ato administrativo então utilizado, referência de **R\$ 20.000,00** para necessidade de intimação em determinadas situações.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Esse parâmetro decorre de ato administrativo e pode sofrer alteração. Foi mantido porque consta da F12, mas deve ser conferido em etapa futura de atualização jurídica.

2.8. Art. 833 - erro material

REGRA

Erros evidentes de escrita, datilografia ou cálculo podem ser corrigidos antes da execução, de ofício ou por provocação.

ENTENDA DE VERDADE

O juiz não está rejugando o mérito. Está corrigindo um erro material evidente.

NÃO CONFUNDA

Erro material ≠ reanálise do mérito.

A F12 relaciona a regra ao art. 494 do CPC, que também admite correção de inexatidões materiais/erros de cálculo e alteração por embargos de declaração.

2.9. Art. 834 - publicação e ciência da decisão

REGRA

Quando a decisão é proferida em audiência, a fonte explica que a publicação e a ciência das partes ocorrem na própria audiência, salvo hipóteses específicas.

FRONTEIRA

A consequência recursal dessa ciência não é aprofundada aqui. O tema de prazos e recursos pertence aos módulos recursais.

2.10. Art. 835 - cumprimento

O cumprimento do acordo ou da decisão ocorre no prazo e nas condições fixadas.

EFEITO

Se não houver cumprimento, a parte poderá buscar a execução, mas o procedimento executivo não é desenvolvido neste módulo.

2.11. Art. 836 - estabilidade da decisão e impossibilidade de simples rejugamento

REGRA

A Justiça do Trabalho não deve voltar a conhecer livremente de questão já decidida, ressalvadas hipóteses legalmente admitidas.

EFEITO

Depois de proferida a sentença, o juiz não pode simplesmente substituir seu julgamento por outro por mera mudança de entendimento.

EXCEÇÕES MENCIONADAS PELA FONTE

- correção de erro material;
- embargos de declaração;

- hipóteses legais específicas de retratação;
- ação rescisória, tratada pela fonte apenas como remissão.

FRONTEIRA COM M19

A F12 menciona **depósito prévio de 20% do valor da causa** para ação rescisória, salvo a exceção indicada no dispositivo. Esse número pertence materialmente ao estudo da ação rescisória e deve ser aprofundado no **M19**, não no M11.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA - COISA JULGADA

A F12 contém referências a trânsito em julgado e impossibilidade de redescisão, mas não oferece tratamento autônomo e completo da teoria da coisa julgada. Portanto, o M11 não deve inventar uma teoria geral ausente da fonte.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

3.1. Art. 791-A - regra central

REGRA

Ao advogado, inclusive atuando em causa própria, são devidos honorários de sucumbência.

NÚMEROS DOS HONORÁRIOS

Mínimo: 5%

Máximo: 15%

BASES DE CÁLCULO - ORDEM TRABALHADA PELA FONTE

1. valor resultante da liquidação da sentença;
2. proveito econômico obtido;
3. se não for possível mensurá-lo, valor atualizado da causa.

FLUXO

Resultado → **sucumbência** → **identificar base** → **aplicar percentual de 5% a 15%**

PEGADINHA

Não confundir com os percentuais do processo civil.

3.2. Advogado em causa própria

A fonte destaca expressamente que o advogado que atua em causa própria também pode receber honorários de sucumbência.

3.3. Fazenda Pública e assistência/substituição sindical - § 1º

A F12 registra que honorários também são devidos:

- em ações contra a Fazenda Pública;
- em ações nas quais a parte esteja assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.

3.4. Critérios de fixação - § 2º

A fonte exige que o juiz considere:

1. grau de zelo do profissional;
2. lugar da prestação do serviço;
3. natureza e importância da causa;
4. trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido.

MEMORIZAÇÃO DIDÁTICA DA FONTE

Zelo - Lugar - Natureza - Importância - Trabalho - Tempo

Embora a lei agrupe esses elementos em quatro incisos, a apostila didaticamente os separa em seis fatores de observação.

3.5. Sucumbência recíproca - § 3º

REGRA

Na procedência parcial, podem existir honorários de sucumbência recíproca.

PROIBIÇÃO

É vedada a compensação entre honorários.

EXEMPLO DIDÁTICO

Se o reclamante ganha um pedido e perde outro, a fonte ensina que pode haver honorários em favor dos advogados de ambos os lados, conforme as pretensões vencidas.

JURISPRUDÊNCIA/ENUNCIADO DA FONTE

A F12 menciona o **Enunciado 99 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho**, segundo o qual a sucumbência recíproca estaria ligada ao indeferimento total de pedido específico, e não à simples quantificação inferior do pedido acolhido.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Por se tratar de enunciado doutrinário/institucional citado na apostila, sua força e eventual evolução jurisprudencial devem ser verificadas em futura atualização. Nesta etapa, ele é mantido apenas porque integra a F12.

3.6. Justiça gratuita × honorários - § 4º e ADI 5766

REGRA DA FONTE

A F12 apresenta o texto do § 4º do art. 791-A e destaca a existência de condição suspensiva de exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita em determinadas hipóteses.

NÚMERO PARA DECORAR

2 anos após o trânsito em julgado da decisão que certificou a obrigação, conforme a sistematização da fonte.

ADI 5766

A apostila registra que o STF julgou a ADI 5766 e declarou inconstitucional parte do § 4º. A própria fonte relata que houve esclarecimento posterior quanto ao alcance da declaração, especialmente em relação ao trecho que permitia utilização automática de créditos obtidos em juízo, inclusive em outro processo.

PONTO SEGURO DENTRO DA FONTE

- beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado em honorários;
- a exigibilidade pode ficar suspensa conforme a disciplina tratada;
- a apostila destaca **2 anos**;
- a relação entre créditos judiciais e cobrança sofreu controle de constitucionalidade na ADI 5766.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A ADI 5766 é matéria sensível e a F12 é anterior a 2026. O módulo preserva exatamente a leitura da fonte e não promove atualização externa silenciosa.

3.7. Reconvenção - § 5º

São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

REGRA PRÁTICA

Quem vence pedidos da reconvenção pode gerar honorários a seu favor; quem sucumbe nos pedidos reconventionais pode ser condenado nos correspondentes honorários.

3.8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS × HONORÁRIOS PERICIAIS

Ponto	Honorários advocatícios	Honorários periciais
Tema principal	M11	M10
Base do M11	art. 791-A da CLT	não aprofundar aqui
Percentual central	5% a 15%	não importar regra do M10
Relação com sucumbência	sim	regime próprio, estudado no M10

ERRO QUE EU NÃO POSSO COMETER

Misturar o percentual de honorários advocatícios com o regime de honorários periciais.

4. RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL

A Reforma Trabalhista acrescentou à CLT os arts. 793-A a 793-D, que a F12 organiza em torno de:

1. litigância de má-fé;
2. multa aplicável à testemunha que age de modo desonesto.

5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

5.1. Art. 793-A

Responde por perdas e danos quem litigar de má-fé como:

- reclamante;
- reclamado;
- interveniente.

CONCEITO-CHAVE

A sanção não é tratada apenas como punição abstrata: a fonte enfatiza sua função de reparar a parte prejudicada pela conduta de má-fé.

5.2. Art. 793-B - hipóteses taxativas

A F12 destaca que o rol é **fechado/taxativo**. O juiz não pode criar uma hipótese nova de má-fé fora da lei.

I - pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso

Apostila ressalva que sustentar tese de inconstitucionalidade ou injustiça da lei não é automaticamente a conduta prevista no inciso.

II - alterar a verdade dos fatos

A fonte explica três formas possíveis:

- afirmar fato inexistente;
- negar fato ocorrido;
- atribuir versão falsa a fato verdadeiro.

III - usar o processo para conseguir objetivo ilegal

Exemplo da fonte: simulação processual com finalidade ilícita.

IV - opor resistência injustificada ao andamento do processo

Condutas voltadas a retardar ou paralisar o processo sem justificativa processual legítima.

V - proceder de modo temerário

Comportamento conscientemente anormal/equivocado. A fonte diferencia a ideia de temeridade de mera imprudência ou imperícia.

VI - provocar incidente manifestamente infundado

Incidente sem sustentação minimamente plausível.

VII - interpor recurso com intuito manifestamente protelatório

O ponto essencial é o **intuito manifestamente protelatório**. A simples interposição de recurso não configura, por si só, má-fé.

PEGADINHA

Perder a ação ≠ litigância de má-fé.

Defender tese rejeitada ≠ automaticamente má-fé.

É preciso enquadramento em uma das hipóteses legais tratadas no art. 793-B.

5.3. Art. 793-C - sanções

O juiz pode condenar o litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento.

CONSEQUÊNCIAS TRABALHADAS PELA FONTE

- multa;
- indenização da parte contrária pelos prejuízos;
- honorários advocatícios;
- despesas suportadas pela parte prejudicada.

NÚMERO CENTRAL

A multa deve ser:

superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa.

PRECISÃO DE PROVA

A F12 insiste na literalidade:

- não é “1% a 10%” em sentido matemático exato;
- **é mais de 1% e menos de 10%.**

A apostila usa a ilustração “1,0001% a 9,999%” apenas para fazer o aluno perceber a diferença entre intervalo aberto e fechado.

BASE

Valor corrigido da causa.

5.4. Dois ou mais litigantes de má-fé - § 1º

REGRA

Quando houver dois ou mais litigantes de má-fé:

- cada um pode responder conforme a proporção de seu interesse na causa;
- aqueles que se coligaram para prejudicar a parte contrária podem responder solidariamente.

NÃO CONFUNDA

Proporcionalidade e **solidariedade** não são a mesma coisa.

5.5. Valor da causa irrisório ou inestimável - § 2º

Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, a fonte registra a possibilidade de fixação da multa em até:

2 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

O teto do RGPS é variável. A F12 apresenta exemplo monetário de sua época, mas o M11 deve decorar a **fórmula legal**, e não o valor histórico.

5.6. Fixação da indenização - § 3º

REGRA

O valor da indenização:

- pode ser fixado pelo juiz;
- se não for possível mensurá-lo, pode ser liquidado nos próprios autos, conforme a sistemática indicada pela fonte.

6. TESTEMUNHA E MULTA - ART. 793-D

6.1. Hipótese

Aplica-se a multa do art. 793-C à testemunha que intencionalmente:

- altera a verdade dos fatos; ou
- omite fatos essenciais ao julgamento.

PONTO ESSENCIAL

A testemunha não é litigante. Por isso, a fonte separa essa sanção da litigância de má-fé propriamente dita.

6.2. Procedimento segundo a fonte

A F12 menciona a Instrução Normativa 41/2018 do TST e explica que:

- a sanção à testemunha deve ser aplicada na sentença;
- antes disso, deve existir incidente para esclarecer o ponto controvertido;
- deve ser assegurado contraditório e defesa;
- deve ser possível retratação;
- a execução da multa ocorre nos próprios autos.

PEGADINHA

A multa não deve ser aplicada de modo instantâneo e arbitrário durante o depoimento.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL DA F12

7.1. OJ 41 da SDI-II/TST

Entendimento na fonte: sentença citra petita pode se relacionar à ação rescisória.

Regra prática: omissão relevante pode ultrapassar a simples correção ordinária em situações tratadas pela jurisprudência.

Fronteira: ação rescisória = M19.

7.2. Súmula 293 do TST

Entendimento: agente insalubre diverso do indicado na inicial, identificado por perícia, não impede reconhecimento do adicional.

Pegadinha: não é automaticamente extra petita.

7.3. Súmula 396, II, do TST

Entendimento: conversão de reintegração em salários do período de estabilidade, na hipótese tratada pela súmula, não configura extra petita.

7.4. OJ 368 da SDI-I/TST

Entendimento: sem discriminação das parcelas do acordo, a contribuição previdenciária incide sobre o valor total, conforme o contexto da fonte.

7.5. Súmula 67 da AGU

Entendimento na fonte: até o trânsito em julgado, há liberdade de discriminação das parcelas do acordo para fins previdenciários nos limites apresentados pela apostila.

7.6. OJ 376 da SDI-I/TST

Entendimento: acordo depois do trânsito em julgado deve preservar a proporcionalidade entre parcelas salariais e indenizatórias fixadas na decisão.

7.7. Súmula 219 do TST

A F12 apresenta a súmula e explica que partes do seu conteúdo ficaram superadas com a Reforma Trabalhista.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Não usar os itens históricos da Súmula 219 como se todos continuassem integralmente atuais. Nesta fase, apenas registrar a forma como a fonte os utiliza.

7.8. ADI 5766 - STF

Entendimento na fonte: houve declaração de inconstitucionalidade em parte do regime legal de honorários envolvendo beneficiário da justiça gratuita, com esclarecimentos posteriores sobre o alcance.

7.9. OJ 409 da SDI-I/TST

Entendimento: o pagamento da multa por litigância de má-fé não constitui pressuposto objetivo para interposição de recurso trabalhista.

FRONTEIRA

Não desenvolver preparo ou admissibilidade recursal no M11.

7.10. OJ 158 da SDI-III/TST

Entendimento: quando decisão homologatória de acordo é desconstituída por colusão, a própria nulidade/desconstituição é tratada pela OJ como sanção suficiente, sem nova multa por litigância de má-fé pelo mesmo comportamento.

FRONTEIRA

A dinâmica da ação rescisória fica no M19.

7.11. Enunciado 99 da 2ª Jornada

Entendimento apresentado na fonte: sucumbência recíproca é associada ao indeferimento total de pedido específico, não à mera concessão em valor inferior.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Enunciado não deve ser confundido com súmula vinculante ou precedente de força equivalente.

8. COMPARATIVOS PRIORITÁRIOS

8.1. SENTENÇA × OUTROS PRONUNCIAMENTOS

Instituto	Ideia central no M11
Sentença	resolve a fase cognitiva/processo nos termos trabalhados pela fonte
Decisão interlocutória	decide questão incidental
Despacho	impulsiona o processo
Acórdão	decisão colegiada do tribunal

8.2. FUNDAMENTAÇÃO × DISPOSITIVO

Fundamentação	Dispositivo
explica o raciocínio	contém o comando
enfrenta fatos e direito	acolhe/rejeita pedidos
justifica a solução	fixa efeitos e ônus

8.3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS × PERICIAIS

Advocatícios	Periciais
M11	M10
art. 791-A	regime próprio
5% a 15%	não importar percentual para o M11

8.4. SUCUMBÊNCIA TOTAL × RECÍPROCA

Total	Recíproca
uma parte perde integralmente a pretensão considerada	existem pedidos vencidos de lados distintos
honorários seguem a sucumbência	honorários podem ser devidos reciprocamente
—	compensação é vedada

8.5. JUSTIÇA GRATUITA × HONORÁRIOS

Erro: “quem tem justiça gratuita nunca é condenado em honorários.”

Fonte: a F12 afasta essa simplificação. A discussão está na exigibilidade/cobrança e na ADI 5766.

8.6. DANO PROCESSUAL × SIMPLES DERROTA

Simples derrota: pedido rejeitado ou defesa não acolhida.

Má-fé: exige enquadramento em hipótese legal do art. 793-B.

8.7. MULTA × INDENIZAÇÃO

A F12 insiste que a resposta à má-fé não é apenas uma penalidade abstrata: há também reparação dos prejuízos e demais despesas decorrentes da conduta.

9. NÚMEROS DOS HONORÁRIOS

Tema	Número
Honorários sucumbenciais — mínimo	5%
Honorários sucumbenciais — máximo	15%
Condição suspensiva tratada na fonte para beneficiário da justiça gratuita	2 anos
Crítérios legais de fixação	4 incisos
Fatores didáticos separados pela fonte	6: zelo, lugar, natureza, importância, trabalho, tempo

10. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR NO M11

1. **5% a 15%** — honorários advocatícios de sucumbência.
2. **2 anos** — prazo destacado pela F12 no regime da condição suspensiva de exigibilidade ligado à justiça gratuita.
3. **> 1% e < 10%** — multa por litigância de má-fé.
4. **até 2 vezes o teto do RGPS** — regra especial quando o valor da causa é irrisório ou inestimável.
5. **30 dias** — prazo de sentença indicado pela fonte, via CPC, para o procedimento ordinário.
6. **20%** — depósito prévio citado pela F12 para ação rescisória, mas **memorizar como fronteira do M19**, não como núcleo do M11.
7. **R\$ 20.000,00** — parâmetro administrativo mencionado pela F12 em contexto de manifestação da União; **não tratar como número permanente**, pois exige atualização futura.

11. FLUXOS PARA PROVA

11.1. SENTENÇA

PROCESSO → análise → fundamentação → dispositivo → efeitos

11.2. HONORÁRIOS

resultado → sucumbência → identificar base → aplicar 5% a 15% → observar critérios

11.3. MÁ-FÉ

conduta → conferir art. 793-B → enquadrar hipótese → aplicar consequências do art. 793-C

11.4. TESTEMUNHA

depoimento → suspeita de alteração/omissão intencional → incidente → contraditório/defesa → eventual multa na sentença → execução nos mesmos autos

12. O QUE DECORAR

SENTENÇA

- relatório, fundamentação e dispositivo;
- art. 831: momento ligado à conciliação;
- art. 832: estrutura e natureza das parcelas;
- art. 833: erro material;
- art. 834: publicação em audiência;
- art. 835: cumprimento;

- art. 836: não rejugamento livre de questão já decidida.

HONORÁRIOS

- 5% a 15%;
- três bases trabalhadas pela fonte;
- quatro incisos de critérios;
- sucumbência recíproca;
- vedação à compensação;
- reconvenção;
- justiça gratuita e ADI 5766;
- 2 anos conforme a sistematização da F12.

MÁ-FÉ

- sete hipóteses do art. 793-B;
- rol taxativo;
- multa >1% e <10%;
- base = valor corrigido da causa;
- regra especial de até 2 tetos do RGPS;
- proporcionalidade × solidariedade;
- sanção à testemunha.

JURISPRUDÊNCIA

- OJ 41;
- Súmulas 293 e 396;
- OJ 368;
- Súmula 67 AGU;
- OJ 376;
- Súmula 219;
- ADI 5766;
- OJ 409;
- OJ 158;
- Enunciado 99, com ressalva de natureza.

13. PEGADINHAS DE PROVA

1. Confundir sentença extra petita com as situações das Súmulas 293 e 396, II.
2. Confundir fundamentação com dispositivo.
3. Aplicar percentuais do CPC aos honorários trabalhistas.
4. Dizer que honorários trabalhistas são 10% a 20% — a F12 destaca **5% a 15%**.
5. Dizer que sucumbência recíproca permite compensação — **não permite**.
6. Dizer que beneficiário da justiça gratuita nunca paga honorários — simplificação incorreta.
7. Tratar derrota processual como má-fé.
8. Dizer que a multa de má-fé é exatamente de 1% a 10% — literalidade: **superior a 1% e inferior a 10%**.
9. Criar hipótese de má-fé fora do art. 793-B — a fonte qualifica o rol como taxativo.
10. Aplicar multa à testemunha imediatamente, sem o procedimento indicado pela F12.
11. Confundir honorários advocatícios com honorários periciais.
12. Desenvolver ação rescisória dentro do M11.
13. Usar valores históricos do teto do RGPS como se fossem atuais.
14. Atualizar silenciosamente a ADI 5766 ou a Súmula 219 sem nova consulta.

14. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- inventar percentual de honorários;
- confundir honorários advocatícios e periciais;
- presumir efeito da justiça gratuita sem observar a discussão da F12;
- tratar simples improcedência como má-fé;
- inventar hipótese de multa;

- transformar menção a recurso em aula de recurso;
- preencher teoria de coisa julgada com conhecimento externo;
- aprofundar ação rescisória;
- atualizar jurisprudência silenciosamente;
- confundir valor histórico citado pela apostila com parâmetro atual.

15. REVISÃO DE 5 MINUTOS

SENTENÇA

É o pronunciamento judicial central da fase de conhecimento. A F12 diferencia sentença, interlocutória, despacho e acórdão e trabalha os vícios extra, ultra e citra petita.

ESTRUTURA

Relatório → Fundamentação → Dispositivo.

EFEITOS

A decisão define prazo/condições de cumprimento, custas, natureza das parcelas e demais ônus.

HONORÁRIOS

Art. 791-A. **5% a 15%**. Bases: liquidação → proveito econômico → valor atualizado da causa.

SUCUMBÊNCIA

Pode haver sucumbência recíproca. **Compensação proibida.**

JUSTIÇA GRATUITA × HONORÁRIOS

Não elimina automaticamente a condenação. A F12 trabalha exigibilidade suspensa e ADI 5766. Número-chave: **2 anos**.

DANO PROCESSUAL

Arts. 793-A a 793-D.

MÁ-FÉ

Sete hipóteses taxativas do art. 793-B.

MULTA

Mais de 1% e menos de 10% do valor corrigido da causa.

VALOR IRRISÓRIO/INESTIMÁVEL

Até 2 vezes o teto do RGPS.

TESTEMUNHA

Pode sofrer a multa se, intencionalmente, alterar a verdade ou omitir fato essencial, com procedimento prévio e aplicação na sentença segundo a fonte.

JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Súmulas 293, 396 e 219; OJs 41, 368, 376, 409 e 158; Súmula 67 AGU; ADI 5766; Enunciado 99.

16. FRONTEIRAS DO MÓDULO

M10 × M11

- M10: prova e honorários periciais.
- M11: sentença e honorários advocatícios.

M11 × M13-M16

- M11: decisão e seus efeitos.
- M13–M16: teoria e espécies recursais.
- Menções a recursos na F12 não autorizam aprofundamento aqui.

M11 × M19

- M11: impossibilidade de simples rejugamento e menção de remissão à ação rescisória.
- M19: ação rescisória, requisitos, depósito e procedimento.

M4 × M11

- M4: justiça gratuita em caráter geral.
- M11: repercussão da justiça gratuita sobre honorários, somente na medida em que a F12 trata o tema.

17. LACUNAS / VERIFICAÇÕES FUTURAS

1. **Coisa julgada:** a F12 não fornece teoria geral autônoma.
2. **ADI 5766:** conferir situação jurisprudencial consolidada mais recente antes da publicação.
3. **Súmula 219 do TST:** verificar quais itens permanecem aplicáveis após evolução legislativa/jurisprudencial.
4. **Enunciado 99 da 2ª Jornada:** verificar recepção jurisprudencial atual.
5. **Portaria/limite de R\$ 20.000,00 para manifestação da União:** conferir atualização normativa.
6. **Teto do RGPS:** não usar valor nominal histórico.
7. **OJ/Súmulas citadas:** antes de publicação final, conferir eventual cancelamento, alteração ou superação, somente em etapa de atualização autorizada.

4. MÓDULO EM 1 MINUTO

Sentença: relatório -> fundamentação -> dispositivo. Extra = fora do pedido; ultra = além do limite; citra = omissão. Arts. 831-836: momento, conteúdo, erro material, publicação, cumprimento e estabilidade da decisão.

Honorários: 5% a 15%; base sucessiva = liquidação -> proveito econômico -> valor atualizado da causa; critérios = zelo, lugar, natureza/importância, trabalho/tempo; sucumbência recíproca sem compensação; reconvenção; justiça gratuita não elimina automaticamente a condenação.

Má-fé: sete hipóteses taxativas; multa >1% e <10% do valor corrigido da causa; em valor irrisório/inestimável, até 2 tetos do RGPS; vários litigantes podem responder proporcionalmente ou solidariamente conforme a hipótese.

Testemunha: alteração intencional da verdade ou omissão de fato essencial pode gerar multa, mas a F12 exige incidente prévio, contraditório, defesa, possibilidade de retratação e aplicação na sentença.

5. CHECKLIST FINAL DE ESTUDO

- ☐ Sei diferenciar sentença, interlocutória, despacho e acórdão.
- ☐ Sei diferenciar extra, ultra e citra petita.
- ☐ Sei a função dos arts. 831 a 836 da CLT.
- ☐ Sei separar relatório, fundamentação e dispositivo.
- ☐ Sei os 5% a 15% e as três bases dos honorários.
- ☐ Sei os critérios de fixação e a vedação de compensação.
- ☐ Sei a relação justiça gratuita x honorários conforme a F12 e a ADI 5766.
- ☐ Sei as sete hipóteses do art. 793-B.
- ☐ Sei a multa >1% e <10% e a regra dos 2 tetos do RGPS.
- ☐ Sei o procedimento da multa à testemunha.
- ☐ Sei as fronteiras M10, M13-M16 e M19.
- ☐ Sei quais pontos estão marcados para verificação futura.

6. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1 - Fácil/Média

Um juiz deixa de apreciar um pedido expressamente formulado e submetido a julgamento. No vocabulário trabalhado pela F12, o vício é:

- A) extra petita.
- B) ultra petita.
- C) citra petita.
- D) mera inexatidão material.
- E) decisão interlocutória.

Questão 2 - Fácil/Média

Sobre o art. 831 da CLT e a sistematização da F12, assinale a correta.

- A) A decisão deve preceder qualquer tentativa de conciliação.
- B) No procedimento ordinário, a F12 remete ao prazo de 30 dias do CPC para prolação da sentença.
- C) O termo de conciliação homologado é livremente recorrível por ambas as partes.
- D) A F12 fixa prazo de 8 dias para sentença em qualquer procedimento.
- E) A segunda proposta conciliatória ocorre necessariamente depois da sentença.

Questão 3 - Fácil/Média

A respeito da estrutura da sentença e da discriminação das parcelas, assinale a alternativa correta.

- A) Fundamentação e dispositivo exercem a mesma função.
- B) O relatório contém exclusivamente a conclusão do julgamento.
- C) O dispositivo resolve os pedidos, enquanto a fundamentação apresenta as razões da decisão.
- D) A natureza salarial ou indenizatória das parcelas nunca precisa ser indicada em decisão homologatória.
- E) A OJ 368, no contexto da F12, determina que a omissão na discriminação elimina a contribuição previdenciária.

Questão 4 - Média

Qual situação está compatível com a disciplina dos arts. 833 a 836 trabalhada no M11?

- A) Publicada a sentença, o juiz pode livremente substituí-la por outra se mudar de opinião.
- B) Erro material evidente pode ser corrigido nos limites apresentados pela fonte, sem transformar a correção em novo julgamento.
- C) Acordo ou decisão não precisa observar prazo ou condição fixada para cumprimento.
- D) Sentença proferida em audiência nunca considera as partes intimadas naquele momento.
- E) O art. 836 autoriza o juiz a reexaminar qualquer questão decidida sem fundamento legal específico.

Questão 5 - Média

No art. 791-A, conforme a F12, os honorários de sucumbência:

- A) variam de 5% a 15% e são devidos inclusive ao advogado em causa própria.
- B) variam de 10% a 20% e nunca alcançam a Fazenda Pública.
- C) têm como única base o valor atualizado da causa.
- D) não são cabíveis em reconvenção.
- E) podem ser livremente compensados quando a sucumbência for recíproca.

Questão 6 - Média

Assinale a alternativa correta sobre a fixação e a sucumbência recíproca.

- A) Lugar da prestação do serviço é irrelevante para fixação dos honorários.
- B) A F12 trabalha zelo, lugar, natureza, importância, trabalho e tempo como fatores didáticos ligados aos critérios legais.
- C) Na procedência parcial, a compensação entre honorários é obrigatória.
- D) O Enunciado 99 citado pela F12 equipara qualquer redução quantitativa do pedido a sucumbência total.
- E) Honorários advocatícios e periciais seguem necessariamente o mesmo regime percentual.

Questão 7 - Média

Sobre justiça gratuita e honorários no recorte da F12, é correto afirmar que:

- A) a gratuidade impede qualquer condenação em honorários.
- B) a fonte ignora a ADI 5766.
- C) a F12 trabalha condição suspensiva de exigibilidade e destaca 2 anos, registrando também o controle de constitucionalidade na ADI 5766.
- D) o prazo destacado é de 5 anos.
- E) qualquer crédito obtido em outro processo pode ser automaticamente tomado sem qualquer questão constitucional.

Questão 8 - Difícil

Qual conduta NÃO corresponde a uma das sete hipóteses taxativas de má-fé organizadas a partir do art. 793-B?

- A) Alterar a verdade dos fatos.
- B) Usar o processo para conseguir objetivo ilegal.
- C) Provocar incidente manifestamente infundado.
- D) Interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.
- E) Perder pedido por insuficiência de prova, sem outra conduta desleal.

Questão 9 - Difícil

Sobre a sanção do art. 793-C, assinale a correta.

- A) A multa é de exatamente 1% a 10% do valor da condenação.
- B) A multa é superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa; se o valor for irrisório ou inestimável, a fonte registra limite de até duas vezes o teto dos benefícios do RGPS.
- C) A multa exclui indenização e despesas.
- D) Havendo vários litigantes de má-fé, a responsabilidade será sempre solidária.
- E) O juiz não pode aplicar a sanção de ofício.

Questão 10 - Difícil

Considere as proposições:

- I. A testemunha que intencionalmente altera a verdade ou omite fato essencial pode receber a multa do art. 793-C, após o procedimento indicado pela F12.
- II. A OJ 409/SDI-I, conforme a fonte, não trata o recolhimento da multa por má-fé como pressuposto objetivo para recorrer.
- III. A OJ 158/SDI-II, no contexto estudado, admite acumular nova multa pelo mesmo comportamento quando a desconstituição do acordo por colusão já constituiu a sanção considerada suficiente.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

7. GABARITO COMENTADO

Questão 1 - alternativa C

Comentário: citra petita é omissão sobre matéria submetida ao julgamento. Extra decide fora do pedido; ultra ultrapassa seus limites.

Questão 2 - alternativa B

Comentário: a F12 liga o procedimento ordinário ao prazo de 30 dias do art. 226, III, do CPC. A pegadinha é inverter a ordem da conciliação ou criar prazo inexistente na fonte.

Questão 3 - alternativa C

Comentário: fundamentação explica; dispositivo resolve. A OJ 368, no recorte da F12, aponta incidência previdenciária sobre o total do acordo quando falta discriminação, e não exclusão da contribuição.

Questão 4 - alternativa B

Comentário: erro material pode ser corrigido sem reabrir livremente o mérito. A estabilidade da decisão impede simples substituição por mudança de opinião.

Questão 5 - alternativa A

Comentário: percentual de 5% a 15%, inclusive em causa própria. A fonte também admite honorários em ações contra Fazenda Pública e em reconvenção.

Questão 6 - alternativa B

Comentário: os seis fatores didáticos derivam dos critérios legais do § 2º. A principal pegadinha é excluir o lugar da prestação ou confundir sucumbência recíproca com compensação.

Questão 7 - alternativa C

Comentário: a F12 preserva a condenação em honorários e discute exigibilidade, prazo de 2 anos e ADI 5766. A alternativa E ignora justamente o ponto constitucional sensível registrado pela fonte.

Questão 8 - alternativa E

Comentário: simples derrota por falta de prova não integra, por si, o rol taxativo do art. 793-B. É necessário comportamento legalmente qualificado como má-fé.

Questão 9 - alternativa B

Comentário: a F12 enfatiza >1% e <10% sobre o valor corrigido da causa e a regra especial dos 2 tetos do RGPS. A responsabilidade entre vários litigantes pode ser proporcional ou solidária, conforme o caso.

Questão 10 - alternativa C

Comentário: I e II estão de acordo com a fonte. A III inverte a OJ 158: a desconstituição por colusão é tratada como sanção suficiente, sem nova multa pelo mesmo comportamento.